

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2226/2531

อัยการ ชลบุรี
นาย เปรม สุระ ประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 ทวิ, มาตรา 340 ทวิ

เงินในตู้บริจาคของศาลเจ้าและเงินของผู้ดูแลศาลเจ้าแม้จะเก็บรักษาไว้ในศาลเจ้า ก็มีใช้วัตถุในทางศาสนา การที่จำเลยกับพวกปล้นทรัพย์ดังกล่าวจึงมิได้กระทำต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ทวิ วรรคแรก และไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 335 ทวิวรรคสอง ได้ ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 340 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 340, 340 ทวิ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ทวิ ให้ประหารชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกตลอดชีวิต จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าในวันเวลาเกิดเหตุคนร้ายได้เข้าไปในศาลเจ้าแป๊ะกงชำไฉ่ส่วย แล้วร่วมกันปล้นเอาเงินของผู้ตายและเงินในตู้บริจาคไปจริงตามฟ้องในการปล้นทรัพย์ครั้งนี้คนร้ายตีผู้ตาย ใช้ผ้าขาวม้า

ของกลางมัดแขนและใช้กางเกงของกลางรัดคอผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายมีปัญหาจะต้องพิจารณาตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ ในการพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานมาเบิกความว่าเห็นจำเลยกระทำการดังที่โจทก์ฟ้อง คงมีแต่คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยและพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีเท่านั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวน อาจใช้ยืนยันจำเลยในชั้นพิจารณาได้หากมีพยานหลักฐานประกอบให้ฟังได้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพโดยสมัครใจและตามความสัตย์จริง ในปัญหาว่าจำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนโดยสมัครใจและตามความสัตย์จริงหรือไม่นั้น ปรากฏว่าในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งที่ให้การในครั้งแรกและให้การเพิ่มเติมมีความยาวกว่า 5 หน้ากระดาษพิมพ์ มีรายละเอียดตั้งแต่จำเลยได้พบพวกของจำเลยอีก 2 คน โดยระบุชื่อพวกของจำเลยด้วย เมื่อพบพวกของจำเลย 2 คนดังกล่าวแล้ว จำเลยกับพวกได้ไปที่ไหนบ้างและปรึกษาเรื่องที่จะหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเที่ยว แล้วตกลงกันว่าจะปล้นทรัพย์ที่ศาลเจ้าที่เกิดเหตุ เพราะเห็นว่ามีคนแก่เฝ้าศาลเจ้าอยู่คนเดียวพฤติการณ์ของจำเลยกับพวกขณะปล้นทรัพย์การแบ่งเงินที่ปล้นมาได้สถานที่แบ่งเงินตลอดจนเหตุการณ์และสถานที่ที่จำเลยถูกจับในวันรุ่งขึ้นจากคืนเกิดเหตุเพราะนำเงินส่วนแบ่งไปเที่ยวและดื่มสุราจนเมาอาละวาดในร้านอาหาร เจ้าของร้านอาหารแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจมาระงับเหตุเป็นต้น ได้พิเคราะห์รายละเอียดในคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยประกอบกับการที่จำเลยนำชี้สถานที่เกิดเหตุ และนำพนักงานสอบสวนไปค้นที่กองขยะจนพบไม้ท่อนของกลางที่จำเลยระบุไว้ในคำให้การว่าเป็นไม้ที่ใช้ตีผู้ตายกับพบกรอบตู้บริจาคและเศษกระจกของกลางซึ่งเป็นของศาลเจ้าที่เกิดเหตุ ซึ่งก่อนจำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนไม่มีผู้ใดทราบว่าคนร้ายใช้วัตถุใดตีผู้ตายและเอาตู้บริจาคไปทิ้งไว้ที่ใดตลอดจนเหตุผลที่ว่าแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพผู้ตายสันนิษฐานตามหลักวิชาว่าผู้ตายถึงแก่ความ

ตายเมื่อเวลาประมาณ 22 นาฬิกาซึ่งใกล้เคียงกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่
ว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อเวลาประมาณ 20 นาฬิกาเศษแล้ว เชื่อว่าจำเลยให้การ
รับสารภาพชั้นสอบสวนโดยสมัครใจและตามความสัจจริง ที่จำเลยนำสืบว่าจำเลย
ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเพราะถูกเจ้าพนักงานตำรวจใช้กระบองไฟฟ้าทำร้าย
และขู่ว่าจะฆ่าจำเลยนั้นไม่น่าเชื่อเพราะนอกจากข้อนำสืบข้อนี้จะมีแต่ตัวจำเลยมา
เบิกความลอย ๆ แล้วนายนิวัตรหรือนิวัฒน์ สุระประเสริฐ ที่จำเลยให้การชั้นสอบสวน
ว่าร่วมกับจำเลยปล้นทรัพย์รายนี้ ได้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมมาดำเนินคดีด้วย
แต่นายนิวัตรให้การปฏิเสธ ก็ไม่ปรากฏว่าถูกเจ้าพนักงานตำรวจบังคับหรือขู่ให้รับ
สารภาพแต่อย่างไรพนักงานสอบสวนกลับสั่งไม่ฟ้องนายนิวัตรเพราะเห็นว่าพยาน
หลักฐานไม่พอพ้อง ดังนั้นคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยจึงใช้ยันจำเลย
ในชั้นพิจารณาได้ คดียังฟังได้ตามคำเบิกความของร้อยตำรวจโทสมชายว่า เมื่อ
จำเลยถูกจับกุมมาควบคุมไว้ที่สถานีตำรวจเพราะเมาสุราอาละวาดแล้ว จำเลยพูด
ออกมาคำหนึ่งว่า"ดีแค่นี้ไม่น่าตาย" ร้อยตำรวจโทสมชายจึงเข้าไปถามจำเลยถึงเรื่อง
คนแก่ที่ถูกตีตายในศาลเจ้าที่เกิดเหตุ จำเลยจึงบอกว่าจำเลยกับพวกอีก 2 คน ร่วม
กันเข้าไปปล้นทรัพย์ผู้ตาย และตีผู้ตายจนถึงแก่ความตาย เรื่องที่จำเลยเล่าให้ร้อย
ตำรวจโทสมชายฟังนี้มีใช้ส่วนหนึ่งของคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย
แต่เป็นพยานหลักฐานอีกส่วนหนึ่งต่างหาก เพราะขณะนั้นจำเลยยังมิได้ตกเป็นผู้
ต้องหาและร้อยตำรวจโทสมชายผู้ซักถามจำเลยก็มีได้กระทำในฐานะพนักงาน
สอบสวน ในปัญหาว่าคำบอกเล่าของจำเลยใช้ยันจำเลยในชั้นพิจารณาได้หรือไม่ นั้น
แม้ขณะนั้นยังไม่ได้ความชัดว่าจำเลยสร้างจากการเมาสุราแล้วหรือยัง แต่ปรากฏว่า
จำเลยมีสัมปชัญญะดี พูดจารู้เรื่อง เข้าใจคำถามของร้อยตำรวจโทสมชายผู้รับคำบอก
เล่าได้ดี ขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดทราบว่าเป็นใครบ้างเมื่อจำเลยพูดเรื่องนี้ขึ้น
มาก่อนจนเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจโทสมชายเข้าไปถาม จึงเชื่อว่าจำเลยบอกเล่าโดย
ความสมัครใจเพราะสำนึกผิด คำบอกเลาดังกล่าวจึงใช้ยันจำเลยในชั้นพิจารณาได้

เพราะเป็นคำบอกเล่าที่เกิดจากความสมัครใจและข้อความที่บอกเล่าเป็นปรักษัตต่อ
จำเลยเอง นอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังยึดไม้ท่อน ผ้าขาวม้า และกางเกงที่ฟังได้
ว่าเป็นสิ่งของที่จำเลยกับพวกใช้เป็นเครื่องมือฆ่าผู้ตาย และกรอบตู้บริจาคกับเศษ
กระจกของศาลเจ้าที่เกิดเหตุที่ฟังได้ว่าจำเลยกับพวกใช้ไม้ท่อนดังกล่าวทุบตู้บริจาค
แล้วเอาเงินมาแบ่งกันมาเป็นของกลางประกอบคดี โดยไม้ท่อน กรอบตู้บริจาคกับ
เศษกระจกเป็นของกลางที่จำเลยนำพนักงานสอบสวนไปค้นหาจากกองขยะใกล้ศาล
เจ้าที่เกิดเหตุศาลฎีกาเห็นว่าคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ฟังได้ว่า
จำเลยให้การรับสารภาพโดยความสมัครใจและตามความสัจจริงคำบอกเล่าของ
จำเลยต่อบุคคลอื่นที่บอกว่าตนเป็นคนร้ายรายนี้ กับพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีดัง
กล่าวประกอบกันแล้วรับฟังลงโทษจำเลยได้ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทว่าจำเลยมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 ทวิ ด้วยนั้น ไม่ถูกต้อง เพราะความผิดตาม
มาตรา 340 ทวิวรรคแรกจะต้องเป็นการกระทำต่อทรัพย์สินตามมาตรา 335 ทวิ วรรค
แรกและความผิดตามมาตรา 340 ทวิ วรรคสอง เป็นกรณีปล้นทรัพย์สินตามมาตรา
340 ทวิ วรรคแรกถ้าการปล้นทรัพย์สินนั้นเป็นการกระทำในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 335 ทวิ วรรคสองด้วย ส่วนความผิดตามมาตรา 340 ทวิ วรรคอื่นเป็นเหตุ
จรรยาของความผิดตามวรรคแรกกับวรรคสองที่กฎหมายกำหนดโทษผู้กระทำความ
ผิดไว้สูงขึ้นไป มาตรา 335 ทวิ วรรคแรก เป็นกรณีลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือ
วัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นที่สักการบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไว้
เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกล่าว ส่วนความ
ผิดตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสองเป็นกรณีกระทำความผิดตามมาตรา 335 ทวิวรรค
แรกถ้าการกระทำนั้นได้กระทำในวัด สำนักสงฆ์ สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติ ศาลฎีกาเห็นว่าเงินในตู้บริจาคของศาลเจ้าและเงินของผู้ดูแลศาลเจ้า แม้จะเก็บ
รักษาไว้ในศาลเจ้าก็มีใช้วัตถุในทางศาสนา การปล้นทรัพย์รายนี้จึงมิได้กระทำต่อ

ทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคแรก เมื่อมิได้กระทำต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคแรกแล้วจึงไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสองได้ ดังนั้น การกระทำความผิดของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 340 ทวิ ไม่ว่าจะเป็นวรรคใดที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 2,100 บาทแก่ผู้เสียหายนั้นปรากฏว่าเงินจำนวนนี้อยู่ในตู้บริจาคของศาลเจ้าแม่เปิงก่งชำไซส์่วย 100 บาท ส่วนอีก 2,000 บาท เป็นของผู้ตายศาลฎีกาจึงเห็นควรแก้ไขชัดเจน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340
วรรคท้าย ให้ประหารชีวิต คำรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณามาก นับเป็นเหตุบรรเทาโทษได้พิเคราะห์ถึงความรู้สึก
ความผิดของจำเลยและรูปคดีแล้ว ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
กึ่งหนึ่งวางโทษในเกณฑ์ต่ำของมาตรา 52(2) ให้จำคุกจำเลย 25 ปีให้จำเลยคืนหรือ
ใช้เงิน 2,000 บาท แก่ทายาทของผู้ตาย ส่วนอีก 100 บาท คืนให้แก่ผู้เสียหาย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ